PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Recrutement des agents contractuels (DGAFP)

10-40 DGAFP - Filière RH, recrutement par contrat — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le recrutement contractuel doit respecter les principes de **non-discrimination**, d'**égal accès** et de **transparence** (art. L. 111-1 CGFP).
2. Cas **L. 332-2, 2°** (pas de fonctionnaire adapté) : candidatures déposées dans le même délai, mais celles des contractuels ne sont examinées qu'**après le constat d'infructuosité** du recrutement d'un fonctionnaire.
3. L'agent public est soumis à des **obligations déontologiques** strictes (dignité, impartialité, neutralité, réserve, secret et discrétion) qui perdurent après le contrat.

Principes et critères de sélection

Principe	Contenu / Application
Non-discrimination	Interdiction de distinction (opinions, origine, âge, handicap, etc.)
Égal accès	Conditions identiques pour tous les candidats à un même emploi
Transparence	Publication obligatoire de l'avis de vacance
Critères de sélection	Compétences, aptitudes, qualifications, expérience et potentiel
Évaluation	Grilles d'évaluation identiques et document d'objectivation des mérites

Modalités d'entretien

	Procédure de droit commun	Procédure renforcée
Cible	Emplois standards	Emplois signalés (expertise/responsabilités)
Intervenants	Au moins 1 personne (autorité hiérarchique)	Au moins 2 personnes (regard croisé)
Composition	—	Autorité hiérarchique + niveau équivalent/supérieur ou RH
Option	—	Possibilité d'un regard extérieur (autre administration)

Étapes de la procédure

- 1. **Publication** de l'avis de vacance (doit contenir : catégorie, missions, qualifications, fondements juridiques, employeur).
- 2. **Dépôt des candidatures** (délai de **1 mois minimum**, sauf urgence continuité de service).
- 3. **Accusé de réception** systématique de chaque candidature.
- 4. **Présélection** (vérification recevabilité légale et inadéquation manifeste du profil).
- 5. **Entretien** (respect de la règle **80/20** : 80 % temps de parole candidat / 20 % manager).
- 6. **Objectivation** (rédaction d'un document précisant les appréciations).
- 7. **Information** (obligation d'informer les candidats non retenus ; pas d'obligation de motiver).

Cas de recours au contrat (CGFP)

Référence	Condition de recours
Art. L. 332-2, 1°	Absence de corps de fonctionnaires pour les fonctions
Art. L. 332-2, 3°	Emploi ne nécessitant pas de formation statutaire
Art. L. 332-2-2° b)	Impossibilité de pourvoir par un fonctionnaire (expertise adaptée)
Art. L. 332-3	Service à temps incomplet (≤ **70 %** d'un temps complet)

Sanctions pénales (Code pénal)

Art. 432-12

Prise illégale d'intérêts pendant l'exercice

Punie de **5 ans** d'emprisonnement et **500 000 €** d'amende.

Art. 432-13

Prise illégale d'intérêts après cessation

Punie de **3 ans** d'emprisonnement et **200 000 €** d'amende.

Délais et seuils clés

1 mois
Délai minimum de dépôt des candidatures
Sauf urgence

80/20
Répartition temps de parole entretien
80 % candidat

70 %
Seuil temps incomplet pour cumul d'activité
Sous réserve de déclaration

3 ans
Délai de contrôle post-contractuel
Autorisation requise pour secteur privé

2 mois
Délai déclaration patrimoine
Après nomination (Haute autorité)

Obligations déontologiques

- **Dignité** : ne pas jeter le discrédit sur les fonctions.
- **Intégrité/Probité** : ne pas servir d'intérêts privés.
- **Impartialité** : traitement égal de tous.
- **Neutralité/Laïcité** : pas d'opinions politiques/religieuses en service.
- **Réserve** : ne pas discréditer l'administration.
- **Secret/Discrétion** : confidentialité des dossiers (même après contrat).

Cumul d'activités

L'activité privée lucrative est interdite par principe. Dérogations : emploi ≤ **70 %** (déclaration), activité accessoire (autorisation), création d'entreprise (autorisation + passage à temps partiel max **4 ans**).

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'obligation d'**informer** le rejet (obligatoire) et l'obligation de le **motiver** (non obligatoire).
⚠ Dans le cas **L. 332-2, 2°**, examiner les candidatures contractuelles **avant** le constat d'infructuosité du recrutement d'un fonctionnaire est interdit (le dépôt, lui, peut être simultané).
⚠ Oublier que le **secret professionnel** et la **discrétion** s'appliquent même après la fin du contrat.
⚠ Penser que le délai de dépôt des candidatures peut être inférieur à **1 mois** sans motif d'urgence.
⚠ Confondre les sanctions : l'article **432-12** (pendant l'exercice) est différent de l'article **432-13** (après cessation).

Sigles et définitions

DGAFP	organisme ayant formalisé la fiche d'information déontologique
Autorité de recrutement	chef de service ou organisme responsable de la procédure
Avis de vacance	publication officielle informant de la disponibilité d'un emploi
Présélection	phase d'écartement des candidatures inadéquates
Conflit d'intérêts	interférence entre intérêt public et intérêts privés
Versant	une des trois composantes (État, territoriale, hospitalière)

Auto-test

1. Quel est le délai minimal de dépôt des candidatures ?
2. Quelle est la règle de répartition du temps de parole en entretien ?
3. Quelle est la sanction pour prise illégale d'intérêts selon l'art. 432-12 ?
4. Peut-on recruter un contractuel pour un emploi à 60 % du temps ?
5. L'administration doit-elle motiver le rejet d'une candidature ?

Réponses : **1.** 1 mois · **2.** 80 % pour le candidat, 20 % pour le manager · **3.** 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende · **4.** oui (si ≤ 70 %) · **5.** non (pas d'obligation juridique)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.